BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Constitucional

Administração Pública (art. 37)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Âmbito de aplicação e princípios expressos
- 2. Acesso aos cargos, empregos e funções públicas
- 3. Direitos coletivos do servidor e regras de remuneração
- 4. Acumulação de cargos e organização da administração indireta
- 5. Publicidade, participação do usuário e responsabilidade
- 6. Improbidade, prescrição e demais parágrafos
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Âmbito de aplicação e princípios expressos . . . 2
2. Acesso aos cargos, empregos e funções públicas . . . 3
3. Direitos coletivos do servidor e regras de remuneração . . . 4
4. Acumulação de cargos e organização da administração indireta . . . 5
5. Publicidade, participação do usuário e responsabilidade . . . 5
6. Improbidade, prescrição e demais parágrafos . . . 6
Exemplos resolvidos . . . 7
Exemplo 1 . . . 7
Exemplo 2 . . . 7
Exemplo 3 . . . 7
Exemplo 4 . . . 7
Erros frequentes e pegadinhas . . . 7
Mapa mental . . . 8
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9
Gabarito comentado . . . 10
Resumo final e fontes . . . 12
Resumo dos pontos essenciais . . . 12
Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Enumerar e distinguir os princípios expressos da administração pública (LIMPE) e dar exemplos práticos de cada um.
- Explicar as regras de acesso a cargos, empregos e funções públicas, incluindo concurso, prazo de validade e cargos em comissão.
- Identificar as regras sobre greve, sindicalização, contratação temporária e acessibilidade de pessoas com deficiência.
- Aplicar o teto remuneratório, a irredutibilidade e a vedação de vinculação de remunerações.
- Reconhecer as hipóteses de acumulação remunerada de cargos e a extensão da proibição.
- Resumir as regras de publicidade, responsabilidade civil do Estado, improbidade e prescrição dos §§ 1º a 6º.

Introdução

O art. 37 da Constituição Federal é o coração do regime jurídico da administração pública. É nele que estão os princípios que orientam toda atuação estatal, as regras de ingresso no serviço público, de remuneração e de acumulação de cargos, e normas como a responsabilidade civil do Estado e a punição da improbidade. Para quem pretende ser guarda municipal ou policial, o conteúdo diz respeito a seu próprio ingresso (concurso público), à sua conduta (princípios) e à sua responsabilidade.

As bancas, entre elas a VUNESP, costumam explorar o texto literal do artigo: troca de princípios, de prazos e de verbos como 'poderá' e 'será'. Também gostam de situações práticas em que o candidato precisa identificar qual princípio foi violado. O banco do Bizu tem, para este assunto, apenas questões autorais; não há questões reais registradas, portanto não se afirma incidência em provas. Estude o artigo por blocos e com atenção às mudanças feitas por emendas constitucionais.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Âmbito de aplicação e princípios expressos

> **CF/88, art. 37, caput**
> A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

O caput vale para a administração **direta** (União, Estados, DF e Municípios) e **indireta** (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), em **qualquer dos Poderes** e em **todos os entes federados**. Por isso, a guarda municipal, que integra a administração direta do município, se submete aos mesmos princípios que um órgão federal. Os cinco princípios expressos formam a sigla **LIMPE**.

Princípios expressos (LIMPE)

Princípio	Ideia central	Exemplo prático
Legalidade	O administrador só faz o que a lei autoriza	Multa só pode ser aplicada se houver previsão legal
Impessoalidade	Tratamento igual, sem favoritismo nem perseguição	Concurso e licitação com critérios objetivos
Moralidade	Ética, boa-fé, honestidade e lealdade	Proibição de nepotismo na nomeação
Publicidade	Transparência e divulgação dos atos	Publicação de editais e atos no Diário Oficial
Eficiência	Resultados com qualidade e economia	Avaliação de desempenho e metas

A **legalidade** tem sentido diferente para o particular e para a administração. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe (CF, art. 5º, II); o administrador só pode fazer o que a lei permite ou determina. A **impessoalidade** tem dois sentidos clássicos: a finalidade pública única de todo ato e a vedação de promoção pessoal (por isso o § 1º impede nomes e imagens de autoridades na publicidade oficial). A **eficiência** foi incluída pela Emenda Constitucional nº 19/1998.

Bizu

Se a questão perguntar qual princípio foi incluído por emenda constitucional, a resposta é eficiência (EC 19/1998). Os outros quatro constam do texto original de 1988.

Atenção

Há outros princípios implícitos, como razoabilidade, proporcionalidade, motivação, supremacia e indisponibilidade do interesse público. Eles não constam do caput do art. 37; se a questão pedir os princípios expressos, não os inclua.

Exemplo

Um prefeito faz uma campanha oficial com seu nome e sua foto, financiada pelo município, para divulgar a pavimentação de uma rua. Violam-se a impessoalidade e a moralidade, pois a publicidade oficial deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem promoção pessoal (art. 37, § 1º).

2. Acesso aos cargos, empregos e funções públicas

CF/88, art. 37, I

os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

CF/88, art. 37, II

a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

O **concurso público** concretiza a impessoalidade e a isonomia no ingresso. É exigido para **cargo** (regime estatutário) e **emprego** (regime celetista), e não para função de confiança nem para cargo em comissão. O dispositivo também permite adequar o tipo de concurso à natureza e à complexidade do cargo.

Prazo de validade e preferência dos aprovados

O prazo de validade do concurso é de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período** (inciso III). Portanto, o máximo é de quatro anos, se for prorrogado pelo mesmo tempo. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado será convocado com **prioridade sobre novos concursados** para assumir cargo ou emprego na carreira (inciso IV). A inobservância dos incisos II e III implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável (§ 2º).

Cargos em comissão e funções de confiança

As **funções de confiança** são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os **cargos em comissão** são preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Ambos destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento** (inciso V). Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração; as funções de confiança não são cargos, mas atribuições acrescidas a quem já é servidor efetivo.

Pessoas com deficiência e contratação temporária

A lei deve reservar **percentual dos cargos e empregos públicos** para pessoas com deficiência e definir os critérios de sua admissão (inciso VIII). A **contratação por tempo determinado** para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público depende de lei que estabeleça os casos (inciso IX). Não substitui o concurso nas atividades permanentes.

> **Atenção**
> Prazo de validade do concurso: 'até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período'. Se a questão disser 'prorrogável por tempo indeterminado' ou 'por até cinco anos', está errada.

3. Direitos coletivos do servidor e regras de remuneração

O servidor público civil tem direito à **livre associação sindical** (inciso VI). O **direito de greve** será exercido nos termos e nos limites definidos em **lei específica** (inciso VII). A EC 19/1998 trocou 'lei complementar' por 'lei específica'. A matéria é objeto de decisões do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação a categorias de segurança; consulte o texto vigente e a jurisprudência atual, pois as regras específicas variam por carreira.

A **remuneração dos servidores e o subsídio** somente podem ser fixados ou alterados por **lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada **revisão geral anual**, sempre na mesma data e sem distinção de índices (inciso X).

Teto remuneratório

O inciso XI estabelece o **teto**: a remuneração e o subsídio dos agentes públicos, os proventos e as pensões, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não podem exceder o **subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal**. Nos Municípios, o limite é o subsídio do Prefeito; nos Estados e no DF, o do Governador (Poder Executivo), o dos Deputados (Legislativo) e o dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (Judiciário), limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF. O § 11 afasta do teto apenas as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos (redação da EC 135/2024).

Teto por âmbito

Âmbito	Limite
União	Subsídio dos Ministros do STF
Município	Subsídio do Prefeito
Estado e DF, Executivo	Subsídio do Governador
Estado e DF, Legislativo	Subsídio dos Deputados
Estado e DF, Judiciário	Subsídio dos Desembargadores (limitado a 90,25% do STF)

O inciso XIII **veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias** para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. O inciso XIV impede o chamado 'efeito cascata': os acréscimos pecuniários não são computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O inciso XV garante que o **subsídio e os vencimentos** dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**, ressalvadas as exceções constitucionais, como o teto e a tributação.

> **Bizu**
> Irredutibilidade não significa direito a aumento. A garantia é contra a redução nominal do subsídio e dos vencimentos, e comporta as exceções que a própria Constituição prevê.

4. Acumulação de cargos e organização da administração indireta

A regra do inciso XVI é a **vedação da acumulação remunerada de cargos públicos**, com exceções que exigem **compatibilidade de horários** e observância do teto remuneratório. As exceções são: (a) dois cargos de professor; (b) um cargo de professor com outro de qualquer natureza, redação dada pela EC 138/2025 (antes dela, a alínea previa apenas outro cargo técnico ou científico, redação ainda encontrada em provas e materiais antigos); e (c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (EC 34/2001).

A proibição de acumular **estende-se a empregos e funções** e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (inciso XVII). O § 10 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria (do art. 40 ou dos arts. 42 e 142) com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

Criação de entidades

Somente por **lei específica** poderá ser criada **autarquia**; para **empresa pública, sociedade de economia mista e fundação**, a lei específica **autoriza** a instituição, cabendo a lei complementar, no caso das fundações, definir as áreas de atuação (inciso XIX). Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias dessas entidades e a participação de qualquer delas em empresa privada (inciso XX).

Licitação

O inciso XXI determina que, ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante **processo de licitação pública** que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Os detalhes estão na lei de licitações e contratos; para este assunto, basta conhecer o fundamento constitucional e o princípio da isonomia.

> **Atenção**
> Autarquia é 'criada' por lei; empresa pública, sociedade de economia mista e fundação são 'autorizadas' por lei, com registro posterior dos atos constitutivos. A banca costuma trocar esses verbos.

5. Publicidade, participação do usuário e responsabilidade

> **CF/88, art. 37, § 1º**
> A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

O § 3º determina que a lei discipline as **formas de participação do usuário** na administração pública, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo (observado o art. 5º, X e XXXIII) e a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função. O § 16 exige que os órgãos e entidades realizem

avaliação das políticas públicas, com divulgação do objeto avaliado e dos resultados, na forma da lei.

> **CF/88, art. 37, § 6º**
> As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esse dispositivo consagra a **responsabilidade civil objetiva** do Estado: a vítima não precisa provar dolo ou culpa do agente, apenas a conduta, o dano e o nexo entre eles. O **direito de regresso** contra o agente, porém, depende de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva do agente). Note que o texto fala em danos causados por agentes 'nessa qualidade', isto é, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las.

> **Exemplo**
> Durante uma abordagem, um guarda municipal causa dano a um cidadão por conduta imprudente. O município responde objetivamente pelo dano; depois, se comprovados dolo ou culpa do guarda, o município pode exercer o direito de regresso contra ele.

6. Improbidade, prescrição e demais parágrafos

> **CF/88, art. 37, § 4º**
> Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

O § 5º manda a lei estabelecer prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**. Essa ressalva é a base da discussão sobre a imprescritibilidade do ressarcimento, tema com entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal; para o caso concreto, confira a jurisprudência atual.

Outros parágrafos importantes: o § 7º remete à lei os requisitos e restrições ao ocupante de cargo ou emprego que possibilite acesso a informações privilegiadas; o § 8º permite ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades mediante **contrato de gestão** com metas de desempenho; o § 9º estende o teto às empresas públicas e sociedades de economia mista que recebam recursos para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral; e o § 13 prevê a readaptação do servidor efetivo com limitação física ou mental para cargo compatível, mantida a remuneração do cargo de origem.

O § 14, incluído pela EC 103/2019, determina que a aposentadoria concedida com tempo de contribuição de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral, rompe o vínculo que gerou esse tempo. O § 15 veda a complementação de aposentadorias e pensões que não decorra dos §§ 14 a 16 do art. 40 ou de lei que extinga regime próprio de previdência.

> **Bizu**
> Fórmula do § 6º: responsabilidade objetiva do Estado, subjetiva do agente. A vítima processa o Estado sem provar culpa; o Estado cobra do agente apenas com dolo ou culpa.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um concurso público foi homologado em 1º/03/2024, com validade de dois anos. Se a administração prorrogar o prazo, qual será a data final máxima de validade?

Resolução. 1) A validade inicial é de dois anos: de 01/03/2024 a 01/03/2026. 2) A Constituição admite uma única prorrogação, por igual período, isto é, mais dois anos. 3) 01/03/2026 + 2 anos = 01/03/2028.

Resposta: No máximo até 1º/03/2028 (quatro anos no total).

Exemplo 2

O prefeito de um município nomeia, sem concurso, um amigo para o cargo efetivo de agente administrativo. Qual regra do art. 37 foi violada e qual a consequência?

Resolução. 1) Cargo efetivo exige aprovação prévia em concurso público (art. 37, II). 2) Não se trata de cargo em comissão, que é de livre nomeação, mas apenas para direção, chefia e assessoramento. 3) O § 2º prevê a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. 4) Há ainda violação à impessoalidade e à moralidade.

Resposta: Violou-se o art. 37, II; o ato é nulo e a autoridade pode ser punida (§ 2º).

Exemplo 3

Um servidor de um município, que exerce cargo de professor, foi aprovado em concurso para outro cargo de professor no mesmo município, com horários compatíveis. É possível acumular?

Resolução. 1) A regra geral é a vedação da acumulação remunerada (art. 37, XVI). 2) A exceção da alínea 'a' permite dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. 3) Também é preciso observar o teto do inciso XI. 4) Preenchidas as condições, a acumulação é lícita.

Resposta: Sim, desde que haja compatibilidade de horários e se respeite o teto remuneratório.

Exemplo 4

Um carro da prefeitura, conduzido por um servidor em serviço, abalroa um veículo particular e causa dano. A vítima precisa provar a culpa do servidor para exigir indenização do município? E o município pode cobrar do servidor?

Resolução. 1) O art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público. 2) A vítima prova conduta, dano e nexo, sem precisar demonstrar culpa. 3) O município poderá exercer o direito de regresso contra o servidor somente se houver dolo ou culpa deste.

Resposta: Não precisa provar culpa; o município só pode cobrar do servidor se houver dolo ou culpa.

Erros frequentes e pegadinhas

Citar 'economicidade' ou 'razoabilidade' entre os princípios expressos do caput: os expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Dizer que a eficiência está no texto original de 1988: ela foi acrescentada pela EC 19/1998.

Achar que o concurso vale por dois anos improrrogáveis: o prazo é de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Confundir cargo em comissão com função de confiança: a função de confiança é exercida exclusivamente por servidor efetivo; o cargo em comissão tem percentual mínimo de servidores de carreira, na forma da lei.

Dizer que a responsabilidade do agente é objetiva: a do Estado é objetiva; o regresso contra o agente exige dolo ou culpa.

Achar que o direito de greve do servidor depende de lei complementar: o texto atual fala em lei específica.

Esquecer que a proibição de acumular alcança empregos e funções e entidades da administração indireta e suas subsidiárias.

Afirmar que empresa pública e sociedade de economia mista são criadas por lei: a lei específica as autoriza, enquanto a autarquia é criada por lei.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A divulgação oficial dos atos administrativos, para que a população conheça e possa controlar a atuação do poder público, relaciona-se ao princípio da

(A) moralidade
(B) legalidade
(C) eficiência
(D) impessoalidade
(E) publicidade

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição Federal, as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se

(A) a qualquer atividade administrativa, a critério do administrador.
(B) exclusivamente a atividades operacionais de segurança.
(C) às atividades técnicas que exijam nível superior.
(D) à substituição de servidores em greve.
(E) apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o ensinamento tradicional, o administrador público só pode agir quando a lei autoriza ou determina, ao contrário do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Esse enunciado expressa o princípio da

(A) impessoalidade
(B) publicidade
(C) moralidade
(D) legalidade
(E) eficiência

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 37, VI, da Constituição Federal,

(A) é vedado ao servidor público civil filiar-se a qualquer sindicato ou associação
(B) a associação sindical é permitida apenas aos servidores militares dos Estados
(C) a associação sindical do servidor depende de prévia autorização do chefe do órgão
(D) a associação sindical é garantida somente ao servidor que já tenha adquirido estabilidade
(E) é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma lei determina que a remuneração de uma carreira municipal acompanhará automaticamente a de outra carreira, ainda que diversa. Essa previsão contraria o art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda

(A) a revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices entre os servidores
(B) a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público
(C) a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores públicos por meio de lei específica
(D) o pagamento de subsídio fixado em parcela única a determinadas categorias de agentes públicos
(E) a irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Se um agente público nomeia alguém para cargo efetivo sem prévia aprovação em concurso, fora das hipóteses ressalvadas pela Constituição, o art. 37, § 2º, determina como consequência

(A) a validade do ato, que se convalida com o simples decurso do tempo, após a posse do nomeado

(B) somente a advertência verbal ao nomeado, sem qualquer efeito sobre a validade do ato praticado

(C) a conversão automática do cargo efetivo em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração

(D) a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei

(E) a aquisição imediata de estabilidade pelo nomeado, independentemente do estágio probatório

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante uma ronda, uma viatura da Guarda Municipal, dirigida por um guarda em serviço, colide com um veículo particular. Com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é correto afirmar que

(A) o dono do veículo só será indenizado se provar a culpa do guarda.

(B) somente o guarda responde, com seu patrimônio pessoal.

(C) o Município responde objetivamente pelo dano, podendo cobrar do guarda em ação regressiva se este agiu com dolo ou culpa.

(D) o Município não responde, pois atos de segurança pública são imunes à indenização.

(E) o Município só responde se o guarda for condenado criminalmente.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor recusa um presente oferecido por um fornecedor da prefeitura. Embora nenhuma regra o proíba de forma expressa, ele entende que aceitá-lo contrariaria a ética, a lealdade e a boa-fé que se exigem do agente público. A atitude se relaciona ao princípio da

(A) publicidade

(B) legalidade estrita

(C) moralidade

(D) eficiência

(E) impessoalidade

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão contratados, segundo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, mediante

(A) escolha direta do fornecedor pelo administrador, conforme a sua conveniência e oportunidade

(B) indicação do fornecedor pelo chefe do Poder Executivo local, em qualquer hipótese

(C) sorteio realizado entre os servidores do órgão contratante, sem exigência de qualificação

(D) processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes

(E) consulta informal a apenas três empresas, previamente escolhidas pelo gestor do contrato

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Conforme o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei,

(A) a cassação dos direitos políticos, a perda da nacionalidade e a prisão administrativa.

(B) a perda da função pública e a exclusão automática de qualquer ação penal.

(C) apenas o ressarcimento ao erário, vedada qualquer outra consequência.

(D) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

(E) a perda definitiva dos direitos políticos, aplicada pela autoridade administrativa.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

A publicidade dá transparência à atuação administrativa e permite o controle social, sendo também condição de eficácia de muitos atos. As exceções, como o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, decorrem da própria Constituição.

Questão 2 — Gabarito: E

Correta a E (art. 37, V). A CF limita esses postos a direção, chefia e assessoramento; não podem ser usados para qualquer atividade (A), para atividades operacionais ou técnicas comuns (B e C) ou para substituir grevistas (D).

Questão 3 — Gabarito: D

A legalidade (art. 37, caput) submete a Administração à lei: ela só pode fazer o que a lei permite. Os demais princípios tratam, respectivamente, de tratamento isonômico, transparência, conduta ética e bom desempenho.

Questão 4 — Gabarito: E

O servidor público civil tem direito à livre associação sindical, sem necessidade de autorização do chefe e sem restrição ao estável. A garantia é expressa para o servidor civil.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 37, XIII, proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal. As demais alternativas são admitidas ou até garantidas: a revisão geral anual (X), a fixação por lei específica (X), o subsídio (art. 39, § 4º) e a irredutibilidade (XV).

Questão 6 — Gabarito: D

A inobservância das regras de concurso público (incisos II e III) acarreta a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Não há convalidação por decurso de tempo, conversão em cargo comissionado nem estabilidade imediata.

Questão 7 — Gabarito: C

Correta a C. A responsabilidade do Município é objetiva, dispensando prova de culpa (A errada). O dano é imputado à pessoa jurídica, não diretamente ao guarda (B). Não há imunidade para atos de segurança (D), e a indenização não depende de condenação criminal (E).

Questão 8 — Gabarito: C

A moralidade administrativa exige do agente conduta ética, honesta, leal e de boa-fé, mesmo quando não há vedação expressa, e é um dos princípios do caput do art. 37. Os outros princípios não descrevem essa postura ética.

Questão 9 — Gabarito: D

A regra constitucional é a licitação pública, com igualdade de condições entre os concorrentes, o que concretiza a impessoalidade e a moralidade. A contratação direta só é possível nos casos especificados na legislação.

Questão 10 — Gabarito: D

Correta a D. A CF proíbe a cassação de direitos políticos e não prevê perda da nacionalidade ou prisão administrativa (A). As consequências não excluem a ação penal (B) e não se limitam ao ressarcimento (C). O texto fala em suspensão, e não em perda definitiva, dos direitos políticos (E).

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- O art. 37 vale para a administração direta e indireta de todos os Poderes e de todos os entes federados.
- Princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (LIMPE); a eficiência veio com a EC 19/1998.
- O acesso a cargo ou emprego público depende de concurso, salvo cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.
- Concurso: validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período; aprovados têm prioridade sobre novos concursados durante o prazo do edital.
- Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se apenas a direção, chefia e assessoramento.
- A lei reserva percentual de cargos para pessoas com deficiência; a contratação temporária exige lei e excepcional interesse público.
- Teto remuneratório: subsídio dos Ministros do STF, com limites específicos para Município, Estados e DF.
- Vedada a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias; subsídio e vencimentos são irredutíveis, com as ressalvas constitucionais.
- Acumulação de cargos é vedada, com exceções condicionadas à compatibilidade de horários e ao teto; a proibição alcança a administração indireta.
- Autarquia é criada por lei específica; empresa pública, sociedade de economia mista e fundação têm sua criação autorizada por lei específica.
- A publicidade oficial deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem promoção pessoal.
- Responsabilidade civil: objetiva para o Estado; direito de regresso contra o agente apenas em caso de dolo ou culpa.

Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988 (texto compilado), art. 37, incisos e parágrafos — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.